BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE · STMG

SUJET D’ENTRAÎNEMENT

ÉLÉMENTS DE CORRECTION

Révision Première-Terminale 2 : Atelier Horizon

Durée : 120 minutes **Barème : 20 points**

Sujet préconçu RévizSTMG. Cas fictifs. Document non officiel.

Proposition de correction et critères d’auto-évaluation. À vérifier avec le cours ; ne constitue pas un barème officiel.

Périmètre de révision

Droit - Première : La propriété intellectuelle : marque, brevet, droit d’auteur
Droit - Terminale : Salarié ou indépendant : le lien de subordination et le faisceau d’indices
Économie - Première : Le prix d’équilibre
Économie - Terminale : MÉTHODE - Solde commercial, taux de couverture et taux d’ouverture
Droit - Première : La preuve : charge, objet et modes
Droit - Terminale : Le licenciement : cause réelle et sérieuse et procédure
Économie - Première : Le financement indirect (les banques)
Économie - Terminale : La croissance économique : mesure par le PIB et limites
Droit - Première : Les caractères de la règle de droit
Économie - Terminale : L’IDH et les indicateurs alternatifs au PIB

Proposition de corrigé et barème indicatif

1. Distinguez le droit d’auteur et la marque, puis indiquez une précaution pour les droits d’utilisation de l’illustration. (2 points)

Une création originale peut être protégée par le droit d’auteur sans dépôt constitutif, sous réserve de pouvoir établir les droits. La marque distingue des produits ou services et repose sur un dépôt valable dans le périmètre retenu. Le dépôt d’un nom ne règle pas tous les droits sur l’illustration. L’atelier doit clarifier avec la créatrice les droits patrimoniaux d’utilisation dont il dispose.

Critères de réussite

- Originalité et droit d’auteur : 0,5 point.

- Marque et dépôt : 0,5 point.

- Protections distinguées : 0,5 point.

- Droits d’utilisation à préciser : 0,5 point.

2. Relevez les trois éléments du contrat de travail et expliquez la portée du titre prestation indépendante. (2 points)

Le travail personnel constitue la prestation et la somme mensuelle la rémunération. Les pouvoirs de donner des consignes, de contrôler et de sanctionner sont des indices de subordination juridique. La qualification dépend de la réalité de l’exécution et pas seulement du titre choisi. Ces faits justifient une analyse de requalification, sans présenter le dossier comme une décision juridictionnelle déjà acquise.

Critères de réussite

- Prestation : 0,5 point.

- Rémunération : 0,5 point.

- Subordination étayée : 0,5 point.

- Primauté des faits et prudence sur la qualification : 0,5 point.

3. Identifiez le prix et la quantité d’équilibre et caractérisez les déséquilibres aux deux autres prix. (2 points)

Le prix d’équilibre du tableau est de 20 euros pour 60 unités, puisque l’offre égale la demande. À 15 euros, la demande dépasse l’offre de 40 unités. À 25 euros, l’offre dépasse la demande de 50 unités. Dans ce modèle, ces déséquilibres peuvent exercer des pressions sur le prix ; ils ne donnent pas à eux seuls une trajectoire instantanée et certaine du marché.

Critères de réussite

- Prix de 20 euros : 0,5 point.

- Quantité de 60 unités : 0,5 point.

- Excès de demande de 40 unités : 0,5 point.

- Excès d’offre de 50 unités : 0,5 point.

4. Calculez le solde commercial de biens et le taux de couverture et indiquez la limite du périmètre. (2 points)

Le solde est de 120 - 150 = -30 milliards d'euros : il s'agit d'un déficit commercial de biens. Le taux de couverture est 120 / 150 × 100 = 80 %. Les exportations de biens couvrent 80 % des importations de biens. Les services et autres flux internationaux manquent ; on ne peut pas décrire l'ensemble des comptes extérieurs ou conclure automatiquement à une baisse du niveau de vie.

Critères de réussite

- Formule du solde : 0,5 point.
- Déficit de 30 milliards : 0,5 point.
- Taux de couverture de 80 % : 0,5 point.
- Limite biens et autres flux : 0,5 point.

5. Expliquez ce que doivent établir l'atelier et le client et discutez la portée du relevé bancaire. (2 points)

L'atelier qui réclame le paiement doit établir l'obligation ; le client qui se prétend libéré doit justifier un paiement ayant éteint cette obligation. Le relevé peut étayer un virement mais il faut vérifier bénéficiaire, montant et correspondance avec la dette. Une pièce ne dispense pas d'examiner le fait qu'elle prouve réellement et sa cohérence avec les autres éléments.

Critères de réussite

- Preuve de l'obligation : 0,5 point.
- Preuve du paiement libératoire : 0,5 point.
- Vérifications du relevé : 0,5 point.
- Portée et cohérence discutées : 0,5 point.

6. Analysez le motif annoncé et distinguez le contrôle du fond de celui de la procédure. (2 points)

Une simple antipathie ne suffit pas, sans faits professionnels objectifs ou motif économique, à établir une cause réelle et sérieuse dans les données fournies. La convocation à entretien ne transforme pas ce motif en cause valable. La procédure doit être examinée séparément du bien-fondé. La salariée peut contester selon les voies applicables ; le dossier ne permet pas d'inventer une indemnité.

Critères de réussite

- Motif insuffisamment étayé : 0,5 point.
- Cause réelle et sérieuse discutée : 0,5 point.
- Fond et procédure distingués : 0,5 point.
- Contestation sans indemnité inventée : 0,5 point.

7. Distinguez le prêt bancaire et l’émission d’actions et calculez le besoin de financement externe. (2 points)

Le financement interne retenu est de 20 000 euros ; le besoin externe est 60 000 - 20 000 = 40 000 euros. Le prêt relève d’un financement bancaire indirect avec une dette envers l’établissement. L’émission d’actions apporte du capital par financement direct et peut modifier les droits des associés. Sans les conditions complètes, on ne peut pas établir le coût total ni une meilleure solution certaine.

Critères de réussite

- Besoin de 40 000 euros : 0,5 point.

- Prêt et intermédiation bancaire : 0,5 point.

- Actions et capital : 0,5 point.

- Limite du calcul de coût ou droits modifiés : 0,5 point.

8. Calculez le taux de croissance en volume et présentez trois dimensions qu’il ne suffit pas à mesurer. (2 points)

La croissance en volume est (309 - 300) / 300 × 100 = 3 %. La variation ne renseigne pas la répartition des revenus, ne résume pas les résultats sanitaires ou éducatifs et ne mesure pas à elle seule les dommages au patrimoine naturel. Le PIB reste utile pour la production ; il doit être complété pour analyser le développement et le bien-être.

Critères de réussite

- Croissance de 3 % : 0,5 point.

- Répartition des revenus : 0,5 point.

- Dimension sociale ou sanitaire : 0,5 point.

- Dimension environnementale : 0,5 point.

9. Sans document, exposez les caractères général, obligatoire et coercitif de la règle de droit et distinguez une sanction d’une punition pénale. (2 points)

La règle de droit est générale et impersonnelle ; elle est obligatoire pour les situations et personnes auxquelles elle s’applique. Son respect peut être assuré par la puissance publique à travers des sanctions. Celles-ci ne sont pas toutes pénales : une réparation ou une nullité n’a pas la même finalité qu’une peine. Il ne faut donc pas réduire toute contrainte juridique à l’emprisonnement.

Critères de réussite

- Général et impersonnel : 0,5 point.

- Obligatoire : 0,5 point.

- Contrainte publique : 0,5 point.

- Diversité des sanctions : 0,5 point.

10. Sans document, présentez les trois dimensions de l'IDH et une limite de cet indicateur. (2 points)

L'IDH combine la santé à travers l'espérance de vie, l'éducation à travers des durées de scolarisation, et le niveau de vie à travers le revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Il complète l'étude de la production par des dimensions humaines. Il reste synthétique et ne rend pas compte à lui seul de toutes les inégalités ou de la soutenabilité écologique.

Critères de réussite

- Santé : 0,5 point.

- Éducation : 0,5 point.

- Niveau de vie : 0,5 point.

- Limite ou complémentarité avec le PIB : 0,5 point.